

PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA
PT. PRO-HEALTH INTERNATIONAL
DENGAN
RS. PRIMA HUSADA
TENTANG
PEMBELIAN ALAT KESEHATAN OSTEOMED

Nomor : PH/155/II/2025
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**13-02-2025**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Yuliani :

Selaku Head Of Sales **PT. Pro-Health International** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Pro-Health International**, suatu perusahaan yang didirikan dan berjalan berdasarkan Akta Perubahan No : 09 tanggal 15 Mei 2024 yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C 35-36. Jl. Gajah Mada 3-5. 10130. Jakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV :

Selaku Direktur **PT. DISA PRIMA MEDIKA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

- a. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Kedua belah Pihak secara bersama-sama sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli **Osteomed M4 Instrument** untuk pelayanan kesehatan RS. Prima Husada dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Pokok Perjanjian

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk membeli dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menjual kepada **PIHAK KEDUA** sebuah alat kesehatan yaitu Osteomed M4 Instrument.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa total harga pembelian oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 100.858.557,- (Seratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) termasuk PPN 11% dan ongkos pengiriman kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga yang berlaku untuk pelayanan medis di RS Prima Husada.

Pasal 2

Prosedur Pemesanan dan Penyerahan Unit

1. Pada saat **PIHAK KEDUA** melakukan pemesanan unit kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Surat Pesanan.
2. Penyerahan Set dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran DP (Down Payment) dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. NPWP RS Prima Husada;
 - b. Bukti pembayaran DP;
3. Penyerahan Unit tersebut dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan lengkap dan baik.

PASAL 3

Harga dan Cara Pembayaran

1. Harga Osteomed M4 Instrument adalah harga yang telah disepekatii kedua belah pihak dengan detail sebagai berikut :

Nama Produk	Kode Produk	Qty (pcs)	HNA	Total
TAPERLOCK™ Screwdriver Body	220-0019	1	7,514,650	7,514,650
1.6mm Screwdriver Shaft, Long, Manual	220-0086	1	3,654,950	3,654,950
2.0/2.4mm Screwdriver Shaft, Manual	220-0021	1	3,654,950	3,654,950

3 Prong Mini Plate Bender (only for use with 210-0032, 210-0034, 210-00232)	220-0043	1	11,549,200	11,549,200
2.0/2.4mm Fracture Plate Bending Plier, Ratchet	220-0566	1	36,730,850	36,730,850
2.0/2.4mm Fracture Plate Bending Plier	220-0567	1	33,807,150	33,807,150
Rigid Mini Plate Cutter	220-0077	1	47,512,400	47,512,400
Plate Holding Forceps	220-0025	1	7,222,150	7,222,150
Reduction Forceps	220-0231	1	13,559,000	13,559,000
1.6mm AUTO-DRIVE® Screw VISIDISK™ (WHITE)	220-0076	1	9,211,929	9,211,929
2.0mm Screw VISIDISK™ (BLUE)	220-0072	1	7,309,900	7,309,900
Total :				181,727,129
Disc 50% :				90,863,564
Total after disc. :				90,863,565
PPN 11% :				9,994,992
Grand Total :				100,858,557

PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran dengan syarat pembayaran :

1. Pembayaran pertama (*down payment*) bulan Februari 2025 : Rp 50.429.278
2. Pembayaran kedua : Rp 50.429.279

Pembayaran kedua dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) minggu setelah serah terima barang.

2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke :

Nama Bank : BCA
 Cabang : Duta Merlin
 No. Rekening : 3083900021
 Atas Nama : PT. Pro Health International

3. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam tagihan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

- Surat Pesanan (PO)
- Surat Jalan
- Faktur / Nota Tagihan
- Faktur Pajak (Untuk barang kena pajak)
- Kwitansi bermaterai

PASAL 4

Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Barang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini adalah 100% (seratuspersen) baru dengan kualitas baik serta sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Jaminan bebas cacat mutu berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

PASAL 5

Pelatihan

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memberikan pelatihan pemakaian dan perawatan Unit tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sampai dapat mengoperasikan Unit tersebut dengan baik dan benar di tempat **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memberikan pelatihan penggunaan alat kepada **PIHAK KEDUA** dan memberikan prosedur penggunaan Unit dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu keadaan di luar kemampuan para pihak seperti:

- Bencana alam (Gempa Bumi, banjir, dan sebagainya);
- Kebakaran;
- Mobilisasi, pemogokan, blokade, revolusi, huru-hara, sabotase;
- Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban;
- Tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.

Maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali seluruh isi perjanjian ini.

1. Bila terjadi *Force Majeure* sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA maksimum dalam waktu 6x24 jam.
2. PIHAK PERTAMA harus memberikan keputusan paling lambat 6x24 jam setelah laporan tersebut diterima, apabila dalam waktu tersebut tidak ada jawaban berarti *Force Majeure* disetujui.
3. Pengakhiran perjanjian karena disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan pembebasan tanggung jawab serta kewajiban dari PARA PIHAK untuk memenuhi isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat

PASAL 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap dan segala sengketa, perbedaan atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa atas keabsahan, pelaksanaan, efek yang mengikat, pelanggaran, perubahan, kedaluwarsa dan pengakhiran Perjanjian ini (Sengketa), selama memungkinkan, PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bila tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh suatu badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing-masing seorang dari PIHAK PERTAMA dan seorang dari PIHAK KEDUA dan seorang lagi ditunjuk dan disetujui kedua belah pihak.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian dari pihak lain, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk membocorkan Perjanjian dan dokumen yang berhubungan dengan hal ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK dengan ini memberikan jaminan satu sama lain bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dalam perjanjian ini.
3. Setiap perubahan atau penambahan isi Perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan selanjutnya dituangkan dalam Amandemen atau Addendum dari Surat Perjanjian Jual Beli ini.
4. Masa berlaku Perjanjian jual beli ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tiap-tiap lembar dalam Surat perjanjian Jual Beli Peralatan Kesehatan ini diparaf oleh kedua belah pihak di sudut kanan bawah.

Pihak Pertama
PT. Pro Health International

Pihak Kedua
PT. Disa Prima Medika



Yuliani
Head Of Sales



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV
Direktur